

1506190-02.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... o processo em relação ao crime de tráfico de drogas, conforme sentença de fls. 318/323.

Com a redistribuição dos autos, em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação (409/412). A defesa pugnou pela absolvição por ausência de provas, formulando pedidos subsidiários (fls. 427/437).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506190-02.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506190-02.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALVARO MAGALHAES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

ÁLVARO MAGALHÃES DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos IV e VI, parágrafo 2º-A, inciso I e §7º, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de março de 2020, por volta de 12h30m, na Rua Amalia Cordeli Cardenuto, 13, São Mateus, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo com vontade de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar, desferiu golpes de faca contra a vítima Bruna Aparecida Ferrari, causando-lhe os ferimentos, que somente não foram a causa de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Constou também na denúncia que, nessa mesma data, logo após o crime acima descrito e próximo ao local acima mencionado, o réu guardava, para fins de venda a terceiros, 474 invólucros plásticos, contendo Tetrahydrocannabinol, pesando 247,5 g;

498 invólucros plásticos contendo Cocaína, pesando 482,5 g; 614 "ependorfs", contendo Cocaína, na forma de "crack", pesando 121,2 g, e 238 invólucros plásticos, contendo Tetrahydrocannabinol, pesando 744,5 g; substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, apreendidas às fls. 17/18 e constatadas provisoriamente às fls. 38/42.

A denúncia foi recebida a fls. 95/96.

O acusado apresentou resposta à acusação a fls. 153.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, a vítima, bem como foi interrogado o acusado, que permaneceu em silêncio.

Em fls. 127/135 foi juntado laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos.

O réu foi impronunciado do crime de feminicídio qualificado tentado, subsistindo o processo em relação ao crime de tráfico de drogas, conforme sentença de fls. 318/323.

Com a redistribuição dos autos, em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação (409/412). A defesa pugnou pela absolvição por ausência de provas, formulando pedidos subsidiários (fls. 427/437).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada laudo químico-toxicológico de fls. 127/135, bem como pela prova oral. A autoria é certa.

Vejamos:

Everton Souza Inês e Samuel Soares dos Santos, testemunhas policiais militares, disseram que foram acionados via COPOM, a fim de atender local de agressão por arma branca. Narraram que, chegaram no local dos fatos, depararam-se com a adolescente Gabrielle que relatou a que sua mãe havia sido esfaqueada pelo ex-companheiro, ora réu. Informaram que o réu correu e foram no encalço deste e surpreende-o em uma viela sem saída. Contaram que procederam a abordagem e que, ao lado do réu havia duas sacolas com os entorpecentes.

Álvaro Magalhães da Silva, réu, utilizou a prerrogativa do silêncio.

Pois bem.

O testemunho das testemunhas policiais militares foi firme e detalhado, confirmando a materialidade e a autoria delitiva, merecendo credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Informaram que o réu estava ao lado das sacolas contendo as substâncias ilícitas, sendo que o réu manteve silêncio em seu interrogatório.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Concluída a fundamentação, passo à dosagem das penas.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado não justifica aumento na pena base. O réu é portador de maus antecedentes. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser avaliadas por falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade.

Diante das circunstâncias judiciais da pena-base e da variedade de entorpecentes exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu é reincidente, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias, e pagamento de 680 dias-multa.

Deixo de reconhecer a presença da agravante decorrente do cometimento do delito em ocasião de calamidade pública, nos termos do art. 61, II, alínea 'j', vez que não há elementos nos autos a indicar que o acusado se beneficiou da situação de pandemia para a prática do crime.

Não há causa de aumento e de diminuição da pena a serem aplicadas nos autos,

tonando definitiva a pena anteriormente fixada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, uma vez que o acusado é reincidente, o que não se coaduna com a causa de diminuição em questão. Considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado ao hediondo, a reincidência do réu, bem como quantidade da pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime fechado.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do efetivo pagamento para cada dia multa, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Ante o exposto, e o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o réu ÁLVARO MAGALHÃES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 a cumprir a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial FECHADO, e pagamento de multa no valor de 680 dias-multa, no valor mínimo legal permitido para cada dia-multa.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou.

Recomende-se o réu à prisão em que se encontra.

Defiro a incineração da droga, separando-se quantidade suficiente para eventual contraprova. Com trânsito em julgado da sentença condenatória, defiro a incineração de todo o entorpecente apreendido.

Na hipótese de interposição de recurso, extraia-se a guia de execução provisória.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal. 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA